



COMUNE DI BERBENNO
Provincia di Bergamo



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CODICE ENTE 10024

DELIBERAZIONE NUMERO 122 DEL 28-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE COMODATO D'USO LOCALE BANCOMAT PRESSO LA SEDE MUNICIPALE A FAVORE DI UBI BANCA

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **17:45** in Berbenno, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

SALVI CLAUDIO	SINDACO	Presente in videoconferenza
SALVI MANUEL	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
LOCATELLI MARIA CRISTINA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Ne risultano **PRESENTI n. 3 e ASSENTI n. 0.**

Partecipa il Segretario Comunale **DE FILIPPIS VINCENZO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SALVI CLAUDIO** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 22.11.2019 ha chiuso il minisportello UBI BANCA, lasciando attivo solo lo sportello bancomat;
- i locali in cui è ubicato lo sportello bancomat sono di proprietà del Sig. Pellegrini Gian Pasquale;
- il contratto di locazione degli immobili di cui sopra scade il 31.01.2020;
- a seguito di incontri con la dirigenza UBI BANCA e il proprietario dell'immobile questa Amministrazione ha convenuto di accollarsi le spese di affitto dei suddetti locali per il periodo 01.02.2020 – 31.12.2020;
- al fine di non sostenere più le spese di affitto, il Comune di Berbenno ha deciso di utilizzare un locale per il posizionamento del bancomat presso la sede municipale, al piano terra, impegnandosi a sostenere tutte le spese necessarie per l'adeguamento dello stesso al suo alloggiamento.

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all'approvazione di un adeguato schema di contratto di locazione comodato d'uso gratuito finalizzato a disciplinare l'uso della predetta struttura e le modalità d'uso dei locali;

VISTO l'allegato schema di contratto di comodato, con decorrenza dalla sua reale sottoscrizione, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), tra il Comune di Berbenno in persona del Sindaco e UBI BANCA, parte integrante e sostanziale della presente;

RITENUTI meritevole di approvazione l'allegato di cui sopra;

VISTI:

- gli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile;
- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Settore Tecnico e Economico Finanziario reso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – e art. 147/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 in merito alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO:

- che nella fase preventiva della formazione dell'atto si è provveduto, a norma dell'art. 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/00, al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta dai pareri allegati;
- che la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Con voti unanimi favorevoli resi e accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato d'uso, compresi gli oneri a carico del Comune con decorrenza dalla sua sottoscrizione, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), tra il Comune e Ubi Banca per il posizionamento dello sportello Bancomat;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del predetto contratto;
3. DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale all'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di locazione predetto con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico ogni altro adempimento conseguente all'esecuzione del presente atto;

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto

VISTO l'art. 134 – comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, che testualmente recita “ne l caso di urgenza le deliberazioni di Giunta o Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

1. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00 – TUEL.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
SALVI CLAUDIO

Il Segretario Comunale
DE FILIPPIS VINCENZO

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.